PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución de la Dirección Nacional de Vialidad de creación del Registro Público de Maquinaria Vial

Crea un registro público y abierto de la maquinaria vial de consorcios camineros, comisiones viales, municipios y vialidades provinciales, con inscripción comprometida en los convenios de caminos rurales, uso compartido de equipos y base para la línea de crédito de renovación.

Propuesta 42: Rutas y trenes de carga
Cuándo: Fase II (año 2)
Trámite: No pasa por el Congreso: resolución de la Dirección Nacional de Vialidad (Decreto-Ley 505/58, ratificado por Ley 14.467, art. 2, incs. i y j, y art. 37).

VISTO

El Expediente N° […], el Decreto-Ley N° 505/58, ratificado por la Ley N° 14.467, la Ley N° [—] de Presupuesto Plurianual de Infraestructura, el Acuerdo Federal de Caminos Rurales ratificado por la Ley N° [—], y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2°, incisos i) y j), del Decreto-Ley N° 505/58 faculta a esta Dirección Nacional a llevar el inventario de la red y a celebrar convenios, y su artículo 37 prevé los convenios con los organismos viales provinciales.

Que la red rural de tierra, a cargo de municipios y provincias, se conserva en buena medida con maquinaria de consorcios camineros, comisiones viales, municipios y vialidades provinciales, cuyo estado y disponibilidad no se conocen en forma sistemática.

Que el Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados y el Acuerdo Federal de Caminos Rurales organizan el mantenimiento compartido de esa red, y que las partes del Acuerdo se comprometieron a colaborar con un registro público de maquinaria vial y con una línea de crédito de largo plazo para renovar equipos.

Que un registro abierto permite planificar el uso de los equipos, compartirlos entre jurisdicciones y orientar su renovación, sin crear obligaciones legales nuevas para quienes no suscriban convenios.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente de esta Dirección Nacional.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 2° y 37 del Decreto-Ley N° 505/58, ratificado por la Ley N° 14.467.

Por ello, EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase el REGISTRO PÚBLICO DE MAQUINARIA VIAL en el ámbito de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (en adelante, «el Registro»).

ARTÍCULO 2°.- Objeto. El Registro tiene por objeto conocer el parque de maquinaria vial afectado a la conservación de caminos rurales y secundarios, para planificar su uso, facilitar que se comparta entre jurisdicciones y consorcios, e identificar las necesidades de renovación de equipos.

ARTÍCULO 3°.- Sujetos inscribibles. Podrán inscribir su maquinaria vial los consorcios camineros, las comisiones viales, los municipios y las direcciones o entes viales provinciales. La inscripción es voluntaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6°.

ARTÍCULO 4°.- Datos. Por cada equipo se consignará: tipo, marca, modelo y año; potencia; titular; localidad de base; estado general y de mantenimiento; horas de uso anuales; y si se encuentra disponible para uso compartido con otras jurisdicciones o consorcios.

ARTÍCULO 5°.- Inscripción y actualización. La inscripción se realizará por medios electrónicos, con carácter de declaración jurada del titular. Los datos se actualizarán cada año antes del 31 de marzo, y las altas y bajas de equipos se informarán dentro de los TREINTA (30) días de producidas.

ARTÍCULO 6°.- Convenios. En los convenios y anexos provinciales que esta Dirección Nacional celebre en el marco del Acuerdo Federal de Caminos Rurales y del Fondo Nacional de Caminos Rurales por Resultados se incluirá el compromiso de las partes de inscribir en el Registro la maquinaria afectada a los planes de mantenimiento y de mantener actualizados sus datos.

ARTÍCULO 7°.- Publicidad. Esta Dirección Nacional publicará los datos del Registro en su sitio oficial, en formato de datos abiertos, por equipo, por titular y en forma agregada por partido o departamento y por provincia, y los actualizará al menos cada SEIS (6) meses.

ARTÍCULO 8°.- Uso compartido. El Registro identificará los equipos disponibles para uso compartido. Esta Dirección Nacional promoverá convenios entre municipios, consorcios y vialidades provinciales para su uso común, con reglas de costo y de responsabilidad que fijen las partes.

ARTÍCULO 9°.- Renovación de equipos. El Registro servirá de base para estimar las necesidades de renovación de la maquinaria vial y para la línea de crédito de largo plazo para la renovación de equipos de consorcios y municipios que organice el Estado nacional. La inscripción con datos actualizados será requisito para acceder a esa línea.

ARTÍCULO 10°.- Coordinación. Esta Dirección Nacional intercambiará la información del Registro con el Consejo Vial Federal y con las vialidades provinciales, y podrá incorporar los registros provinciales existentes mediante convenio.

ARTÍCULO 11°.- Puesta en funcionamiento. La Gerencia que designe esta Administración General pondrá en funcionamiento el Registro y su sistema de inscripción electrónica dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de la entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app